

ЖАЛОБА В СУД об отмене исполнительной надписи нотариуса когда нотариус прекратил деятельность / отсутствует / не принимает возражение

В [наименование районного/городского суда по месту нахождения нотариуса]

Заявитель: [ФИО полностью, ИИН, адрес, телефон, e-mail]

Заинтересованное лицо 1: нотариус [ФИО], [нотариальный округ], последний известный адрес: [адрес],
статус: [деятельность прекращена / приостановлена / адрес неизвестен]

Заинтересованное лицо 2: взыскатель [наименование/ФИО, БИН/ИИН, адрес]

Заинтересованное лицо 3: ЧСИ [ФИО, адрес, номер ИП] - если исполнительное производство возбуждено

Название документа: В Судебном кабинете такой документ безопаснее подавать как жалобу на нотариальное действие/исполнительную надпись, а не как обычный иск. В тексте можно указать: “если суд считает срок пропущенным, прошу восстановить срок”.

Мне стало известно о совершении исполнительной надписи нотариуса № [номер] от [дата], совершенной нотариусом [ФИО нотариуса], о взыскании с меня в пользу [взыскатель] суммы [сумма] тенге.

О наличии исполнительной надписи я узнал(а) [дата] из [АИС ОИП / постановления ЧСИ / уведомления банка / ареста счета / иного источника]. Копию исполнительной надписи ранее не получал(а) / получил(а) только [дата].

Направить возражение нотариусу во внесудебном порядке невозможно либо затруднительно, поскольку нотариус [ФИО] прекратил деятельность / членство приостановлено / фактически не осуществляет прием / корреспонденция возвращается / отсутствует актуальный адрес. Данное обстоятельство подтверждается [скрин/справка ЕНИС, ответ нотариальной палаты, почтовый возврат, иное].

С исполнительной надписью не согласен(на), так как требование взыскателя является спорным и не может считаться бесспорным.

Основания для отмены:

- Требование взыскателя является спорным: я не признаю сумму/основание/период задолженности.
- Отсутствуют доказательства надлежащего уведомления должника и вручения копии исполнительной надписи.
- Не проверена бесспорность задолженности, расчет суммы, наличие/размер процентов, штрафов и комиссий.
- Имеются обстоятельства, которые должны рассматриваться в исковом порядке: [описать конкретно].
- Нотариус, совершивший исполнительную надпись, фактически недоступен для подачи возражения, поэтому защита права возможна через суд.

Правовое обоснование:

Шаблон для самостоятельного заполнения. Сложные случаи лучше проверить с юристом до подачи.

Заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие, вправе обратиться в суд по месту нахождения нотариуса. Исполнительная надпись, по которой должник заявляет возражения и спорит с требованием, подлежит оспариванию в судебном порядке. Если суд посчитает, что срок обращения пропущен, прошу восстановить срок, поскольку о нарушении права я узнал(а) только [дата], а внесудебная отмена через нотариуса невозможна по причинам, указанным выше.

Прошу суд:

1. Восстановить срок на подачу жалобы, если суд придет к выводу о его пропуске.
2. Признать неправильным совершенное нотариальное действие - исполнительную надпись нотариуса [ФИО] № [номер] от [дата].
3. Отменить исполнительную надпись нотариуса [ФИО] № [номер] от [дата] о взыскании с [ФИО должника] в пользу [взыскатель] суммы [сумма] тенге.
4. Истребовать у взыскателя, нотариальной палаты, архива нотариуса и/или ЧСИ материалы, на основании которых была совершена исполнительная надпись.
5. Направить копию судебного акта частному судебному исполнителю [ФИО ЧСИ] для прекращения/окончания исполнительного производства и снятия мер принудительного исполнения - при наличии исполнительного производства.
6. Рассмотреть вопрос о приостановлении исполнительных действий до вступления судебного акта в законную силу - при наличии отдельного ходатайства.

Приложения:

- Копия удостоверения личности заявителя.
- Копия исполнительной надписи - при наличии.
- Постановление ЧСИ о возбуждении исполнительного производства/арестах/запрете - при наличии.
- Доказательство даты, когда стало известно об исполнительной надписи: уведомление банка, АИС ОИП, постановление ЧСИ, SMS, скрин, иное.
- Доказательства отсутствия/прекращения деятельности нотариуса: скрин ЕНИС, ответ нотариальной палаты, почтовый возврат, иное.
- Документы, подтверждающие спорность требования: квитанции, выписки, переписка, договор, расчет, обращения к взыскателю, иное.
- Копии жалобы и приложений для заинтересованных лиц.
- Квитанция об оплате госпошлины - если требуется судом/Судебным кабинетом.
- Ходатайство о приостановлении исполнительных действий - если есть действующее исполнительное производство.
- Доверенность представителя - если обращается представитель.

Отдельное ходатайство можно добавить в конце или приложить отдельным файлом:

Прошу приостановить совершение исполнительных действий по исполнительному производству № [номер ИП] до рассмотрения настоящей жалобы, поскольку дальнейшее взыскание и арест счетов могут причинить существенный вред заявителю и сделать судебную защиту неэффективной.

Дата	Подпись	ФИО
«___» _____ 20___ г.	_____	[ФИО заявителя]